

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 234/2530

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายพนมกร เขียรศิริหรือเพ็ญศิริหรือ

เทียนศิริ กับพวก

จำเลย

นายพนมกร เทียนศิริ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 62

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 202

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาไว้ แต่บัดนี้จำเลยที่ 1 ประสงค์จะถอนฎีกาของ
จำเลยที่ 1 ไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 2792/2527 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษา
รวมกับอีกคดีหนึ่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ฯลฯ กระทำผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 340,340 ตรี ให้จำคุก 18 ปี จำเลยที่ 1 ฯลฯ ผิดฐานมีอาวุธ
ปืนไม่มีเครื่องหมายทะเบียนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จำคุก 1 ปีและฐานพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปตามทางสาธารณะโดย
ไม่มีเหตุสมควร จำคุก 6 เดือน รวมเป็นโทษจำคุกจำเลยที่ 1 19 ปี6 เดือน คำให้การ
ของจำเลยที่ 1 ฯลฯ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คง
จำคุกจำเลยที่ 1 13 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อเป็นผู้ฎีกา(สำนวนตอน 2 อันดับ 39)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยไม่ปรากฏในใบแต่งตั้งทนายให้มีอำนาจถอนฟ้อง (สำนวนตอน 2 อันดับ 42,33)

ศาลฎีกามีคำสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาว่า คดีนี้จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอถอนฎีกาโดยทนายจำเลยเป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง แต่ปรากฏว่าใบแต่งตั้งทนายความมิได้ระบุให้มีอำนาจถอนฟ้องด้วย จึงให้ส่งคำร้องดังกล่าวพร้อมสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบถามจำเลยที่ 1 ว่ามีความประสงค์จะถอนฎีกาหรือไม่ เสร็จแล้วให้ส่งคำร้องและสำนวนคืนศาลฎีกา

ศาลชั้นต้นได้สอบจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 1 แถลงว่าประสงค์จะต่อสู้คดีต่อไปในชั้นฎีกา ศาลชั้นต้นจึงให้ส่งคำร้อง รายงาน และสำนวนความไปศาลฎีกา (สำนวนตอน 2 อันดับ 46)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ใบแต่งตั้งทนายความของจำเลยที่ 1 มิได้ระบุให้ทนายจำเลยที่ 1 มีอำนาจถอนฟ้องได้ด้วย ทนายจำเลยที่ 1 จึงไม่มีอำนาจถอนฎีกา ให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้วเห็นว่า ใบแต่งทนายความของจำเลยที่ 1 มิได้ระบุให้ทนายจำเลยที่ 1 มีอำนาจถอนฟ้องได้ด้วย ทนายจำเลยที่ 1 จึงไม่มีอำนาจถอนฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ จีวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>